



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - dott. Marta Ienzi | Presidente |
| - dott. Filomena Albano | Giudice relatore |
| - dott. Stefania Ciani | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55773/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente

TRA

Parte_1 nato a Messina il 25.06.1939, C.F. C.F._1,
rappresentato e difeso dall' avv. Gervasi Nicoletta, come da procura in atti;
ricorrente

E

Controparte_1 nata a Palermo il 1.08.1947, C.F.
C.F._2, rappresentata e difesa dall'avv. Bisazza Terracini Oreste,
come da procura in atti;
resistente

E

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

interventore ex lege

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI: all'udienza del 21.06.2023 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 premesso che, in data 10.12.1977 contraeva matrimonio civile in Lanuvio (RM) con Controparte_1 (anno 1977, atto 3, parte II, serie C), e dall'unione nasceva il figlio Per_1 (Roma 18.07.1980), maggiorenne autonomo, che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 7555/1997 - RG n. 74323/1990), negli anni non era mai stata ripresa la convivenza né ricostituita la comunione materiale e spirituale, tutto ciò premesso, chiedeva: di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio

mantenimento; la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie; la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio **Per_1**, in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente.

Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva allo scioglimento del matrimonio, chiedendo che il Tribunale le confermasse l'assegnazione della ex casa coniugale, nonché le riconoscesse assegno divorzile e quota del trattamento di fine rapporto percepito dal sig. **Pt_1**.

Alla prima udienza del 25.05.2021 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. All'esito il Presidente, viste le loro richieste, modificando i provvedimenti separativi, revocava il contributo per il mantenimento del figlio **Per_1**, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e revocava l'assegnazione della casa familiare, rinviando la causa per il prosieguo alla prima udienza istruttoria del 9.02.2022.

All'udienza fissata il G.I., acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte depositate, riservava la causa in decisione sullo *status*, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

Con sentenza non definitiva sullo *status* n. 3466/2022 pubbl. il 04/03/2022, il Tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.

Rinviata la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore e acquisita la documentazione prodotta, le parti precisavano le conclusioni alla udienza del 21.06.2023, con note di trattazione scritta, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo *status*, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla revoca dell'assegno per il figlio, dell'assegnazione della casa familiare, sulla domanda di assegno divorzile e di quota del TFR.

*Il figlio **Per_1***

Dall'unione coniugale è nato il figlio **Per_1** (18.07.1980), ormai maggiorenne che svolge attività di libero professionista quale commercialista e risiede nell'appartamento di proprietà del padre.

Alla luce di quanto sopra, appare opportuno rimarcare che, premesso che l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età degli stessi, si deve nondimeno evidenziare che, secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto”* (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016).

Va quindi accolta la domanda formulata dal **Pt_1** e revocato l'obbligo paterno di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio **Per_1**, ultraquarantenne.

La casa coniugale

L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ritenuto il venir meno di presupposti che giustificano l'assegnazione, vista la raggiunta maggiore età e la sopravvenuta indipendenza economica del figlio **Per_1**, così come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (sitata in Roma, Via di Villa Massimo n. 3). Si evidenzia solo per completezza la circostanza che la casa familiare è stata già lasciata dalla sig.ra **CP_1** nel 2015, prendendo in locazione un appartamento in Roma.

Assegno divorzile

Con riguardo alla domanda di assegno divorzile così come formulata dalla resistente, questa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere disattesa.

In argomento mette conto evidenziare che con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che *“la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. (...) Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”*.

L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: *“(...) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verdicare se sia*

casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).

Analogamente, in quest’ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, *“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, dovendo l’assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate”* (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale, *“Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l’irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.”* (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).

L’applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere non sussistenti e non debitamente provati dalla Pt_2 i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell’assegno divorzile.

Dalla ricostruzione della vicenda familiare è emerso quanto segue.

il Sig. Pt_1 -come risulta dalla documentazione patrimoniale e reddituale depositata- è professore universitario in pensione, percependo un trattamento pensionistico di € 4.500 mensili, un esiguo reddito da attività professionale svolta come libero professionista (€ 3000 l’anno, notevolmente ridotti anche in considerazione dell’età). A tali redditi va aggiunto il canone annuale lordo di € 22.000 derivante dalla installazione di un impianto fotovoltaico su un terreno di sua proprietà. Il ricorrente è proprietario della ex casa coniugale, sita in Roma, Via di Villa Massimo n. 3, composta di due porzioni immobiliari e di terreni e immobili in Sicilia.

la sig.ra CP_1 ha dichiarato di percepire redditi da pensione pari a € 60460 (anno 2021) e € 61462 (anno 2022); dal modello 730 anno 2020 prodotto dalla controparte emerge un reddito netto mensile di circa € 3500 (per 12 mensilità).

Osserva il Collegio che la resistente non ha fornito una prova incontrovertibile e dettagliata dei sacrifici sostenuti nell'interesse della famiglia, limitandosi a richiamare la disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali tra i coniugi, peraltro non apprezzabilmente significative. Va evidenziato che la signora, durante il periodo di durata del matrimonio (1977-1997), ha sempre proficuamente svolto la propria attività lavorativa -come risulta dalla documentazione dalla stessa depositata e dal trattamento pensionistico percepito-. Inoltre, non può non tenersi in debita considerazione che in separazione la sig.ra CP_1 non avanzava alcuna richiesta di assegno di mantenimento, non riconosciute in sentenza.

In conclusione, dunque, la signora attualmente -come dalla stessa dichiarato nella dichiarazione sostitutiva da ultimo depositata- è percettrice di redditi pensionistici Org_ più che congrui che le consentono dal 2015 di provvedere appieno al proprio sostentamento, di pagare il canone mensile di locazione dell'appartamento in cui vive e di avere alle proprie dipendenze una "colf".

La domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore e a carico dell'ex coniuge si palesa infondata e pertanto va rigettata.

Attribuzione della quota di TFR

In merito alla domanda formulata dalla resistente riguardo all'attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto del marito, il Tribunale osserva che: la norma di cui all'art. 12-bis L. 898/1970 prevede che al coniuge divorziato spetti una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, se il primo è già titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze,

Invero, i giudici di legittimità hanno interpretato la sopra citata norma nel senso che il coniuge titolare di un assegno di divorzio può chiedere e ottenere il 40% dell'indennità totale di fine rapporto percepita dall'altro coniuge e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, solo se e quando questo è stato percepito dopo l'instaurazione del giudizio di divorzio (Cass. civ. 29 ottobre 2013, n. 24421; Cass. 14 novembre 2008, n. 27233; Cass. 10 novembre 2006, n. 24057; Cass. 29 settembre 2005, n. 19046; Corte App. Lecce 19 ottobre 2015).

Nel caso che ci occupa, la resistente non avrà alcun diritto sul TFR, a prescindere dalla circostanza che l'indennità di fine rapporto sia stata percepita nel 2010 in quanto non titolare dell'assegno divorzile, non riconosciute.

Spese di giudizio

Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55773/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

preso atto che con sentenza non definitiva n. 3466/2022 pubbl. il 04/03/2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Lanuvio (RM) 10.12.1977 tra

Parte_1 nato a Messina il 25.06.1939, C.F. *C.F._1*,
e *Controparte_1* nata a Palermo il 1.08.1947, C.F. *C.F._2*, così decide:

- fatti salvi i provvedimenti provvisori già emessi, revoca l'assegno di mantenimento paterno per il figlio *Per_1*, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- revoca l'assegnazione ad *Controparte_1* della casa coniugale sita in Roma, Via di Villa Massimo n. 3;
- rigetta la domanda di *Controparte_1* di un assegno divorzile nonché di quota del trattamento di fine rapporto di *Parte_1*
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.10.2023

Il giudice estensore
dr.ssa Filomena Albano

Il Presidente
dr.ssa Marta Ienzi